

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/4825/25

הצעת חוק דמי נסיעה לעובדי בתי חולים ציבוריים כלליים בתחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024

1. תיקון פקודת התעבורה¹, בסעיף 61ב, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהוא עובד בית חולים ציבורי כללי יהיה פטור מדמי נסיעה בתחבורה ציבורית אם מדובר בנסיעה למקום העבודה וחזרה ממנו, בנסיעה בתפקיד או בנסיעה בחופשה מאושרת; בסעיף קטן זה, "עובד בית חולים ציבורי כללי" – מי שמתקיימים יחסי עבודה בינו ובין אחד מהגופים שלהלן והוא מבצע עבודה בחצרי אותו גוף :

(1) בית חולים ממשלתי כללי, לרבות פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות, כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ;

(2) בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים ;

(3) בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית ;

(4) בית חולים כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה."

2. תיקון פקודת מסילות הברזל², בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972², בסעיף 16, אחרי סעיף מסילות הברזל :
קטן (א) יבוא :

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהוא עובד בית חולים ציבורי כללי יהיה פטור מדמי נסיעה בתחבורה ציבורית אם מדובר בנסיעה למקום העבודה וחזרה ממנו, נסיעה בתפקיד או נסיעה בחופשה מאושרת; בסעיף קטן זה, "עובד בית חולים ציבורי כללי" – מי שמתקיימים יחסי עבודה בינו ובין אחד מהגופים שלהלן והוא מבצע עבודה בחצרי אותו גוף:

(1) בית חולים ממשלתי כללי, לרבות פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות, כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985;

(2) בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים;

(3) בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית;

(4) בית חולים כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה."

דבריו הסבר

המעבר לתחבורה ציבורית מקיימת, יעילה, נגישה וצודקת הוא צו השעה. עידוד השימוש בתחבורה הציבורית חיוני מסיבות רבות: העומס בכבישים פוגע בבטיחות הנוסעים, באיכות החיים, גוזל שעות עבודה ומוסיף למחיר הסביבתי היקר של זיהום אוויר חמור הנגרם משימוש ברכב פרטי. כדי להקל על עובדי בתי חולים ציבוריים כלליים וכדי להביע את ההערכה החברתית לעבודתם המאתגרת של עובדי בתי החולים, מוצע לקבוע כי הם יהיו פטורים מתשלום דמי נסיעה בתחבורה הציבורית אם מדובר בנסיעה למקום העבודה וחזרה ממנו, נסיעה בתפקיד או נסיעה בחופשה מאושרת. הצעת החוק נוסחה בסיוע קליניקת הכנסת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)